



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001816-07.2020.4.04.7008/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JOAO MANOEL MIRANDA

RELATÓRIO

Vistos...

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto pela **UNIÃO** contra acórdão exarado pela 1ª TRSJPR na Ação Especial Cível movida por **JOÃO MANOEL MIRANDA**.

Aduz: **a)** a 1ª TRSJPR adotou o entendimento de que o auxílio-alimentação, o abono de permanência, o décimo terceiro salário proporcional e o terço constitucional de férias devem integrar a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia (Evento 1 – VOTOTR13); **b)** as vantagens pecuniárias eventuais, tais como o décimo terceiro salário (ainda que proporcional), o adicional de terço de férias (ainda que também de forma proporcional), ou mesmo as férias proporcionais, e auxílio-alimentação não devem ser incluídas na base de cálculo para fins pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia; **c)** dissenso jurisprudencial com os seguintes julgados: STJ - Recurso Especial nº 1.640.841/RS e TNU - 0525012-63.2019.4.05.8100/CE.

Requer o conhecimento do incidente e, no mérito, o provimento para que seja reformado o acórdão recorrido.

Inadmitido o incidente de uniformização na origem, o demandante interpôs agravo, com contrarrazões da parte recorrida (Evento 1 – CONTRAZ22). Remetido o feito a esta Turma Nacional, houve o conhecimento do agravo e a admissão do incidente de uniformização (Evento 4 – DESPADEC1), vindo-me os autos distribuídos.

Era o que cumpria historiar.

VOTO

5001816-07.2020.4.04.7008

900000205270.V19 LRV.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Fundamentação

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

No que importa, eis o acórdão combatido (Evento 1- VOTOTR13):

"VOTO

Trata-se de recurso interposto pela União contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento em pecúnia de 8 meses de licença-prêmio não usufruída e que não contribuiu para implementação do tempo necessário à aposentadoria e efetuar o pagamento dos valores equivalentes ao direito declarado, vencimento básico e verbas de caráter permanente, incluídos anuênios.

Insurge-se a recorrente contra a decisão alegando, em síntese, que não podem ser incluídas na indenização as vantagens transitórias e de caráter precário. Requer, assim, reforma da sentença, com a exclusão do 13º Salário, do terço de férias, do abono de permanência e do auxílio-alimentação da respectiva base de cálculo.

É o relatório.

Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Com efeito, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída constitui verba de natureza indenizatória (TRF4, AC 5019552-92.2016.404.7100, Terceira Turma, Relator Gabriela Pietsch Serafin, juntado aos autos em 27/09/2017), mas apenas as verbas de caráter permanente devem integrar sua base de cálculo.

Nesse sentido:

*ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. DEVIDA INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE, COMO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria em face do interesse do serviço público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. **A base de cálculo da indenização deve considerar todas as verbas de natureza permanente em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, incluindo auxílio-alimentação e abono de permanência.** 3. Aplica-se o IPCA a título de atualização monetária, ante a inaplicabilidade da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. Precedentes do STF. (5003379-85.2019.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 13/02/2020)*

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. 1. É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade, com a indenização respectiva, nos casos em que o tempo de serviço respectivo não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria. 2. Todas as verbas de caráter permanente (remuneração) devem ser consideradas na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia, tendo por base a última remuneração recebida quando em atividade. (TRF4 5002542-29.2016.404.7102, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia dos meses de licença prêmio por assiduidade não usufruídos pelo servidor aposentado nem computados em dobro para fins de aposentadoria ou abono permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. O cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

quando em atividade, inclusive abono de permanência, se for o caso. (TRF4, AC 5008940-52.2017.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 08/06/2018)

*ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. LICENÇA-PRÊMIO. DESAVERBAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. abate-teto. 1. Nos casos em que a licença-prêmio foi computada em dobro, para fins de inativação, e, posteriormente, o servidor teve reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço especial, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que houve a averbação do referido tempo de serviço especial. 2. O reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, tornando desnecessário o cômputo, para a obtenção de aposentadoria, à época, do tempo de licença-prêmio não gozada, torna possível sua desaverbação. 3. Os servidores aposentados que não usufruíram a licença-prêmio nem a computaram em dobro, para fins de aposentadoria, fazem jus à sua conversão em pecúnia, uma vez que a Lei resguardou o direito daqueles que já haviam adquirido o direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Sobre as prestações devidas deve incidir correção monetária, a ser aplicada desde a data da aposentadoria (considerando a base de cálculo utilizada como a última remuneração recebida). 5. **É cabível a inclusão do abono de permanência, do décimo terceiro salário proporcional e do terço constitucional de férias na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia.** 6. Diante da natureza indenizatória da verba, não há incidência do abate-teto: (TRF4, AC 5010013-39.2015.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 24/03/2018)*

Desse modo, nada a reformar na sentença naquilo em que determinou que todas as verbas de caráter permanente devem ser consideradas na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia, adotando-se como parâmetro a última remuneração integral da parte autora recebida em atividade, inclusos adicionais e gratificações, quais sejam: auxílio-alimentação, abono de permanência, décimo terceiro salário proporcional e terço constitucional de férias.

Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição mencionados nessas peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”

Por sua vez, eis o teor dos paradigmas: (Evento 1- PU18):



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PRECEDENTE DO STJ

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feito com base na remuneração do servidor; o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

*4. **O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.***

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul em razão da inclusão do abono de permanência no cálculo de execução de sentença que objetiva o pagamento de licença prêmio.

A questão a ser enfrentada envolve a definição da natureza jurídica da base de cálculo da licença-prêmio indenizada e a repercussão do abono de permanência em serviço sobre a citada licença-prêmio indenizada devida aos servidores públicos regidos pela Lei 8.112/1990.

O direito à licença-prêmio indenizada objeto do título exequendo está embasado na redação original do art. 87 da Lei 8.112/1990:

Art. 87. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

Não há dúvidas, tanto que não se verifica controvérsia sobre o tema no presente processo, de que a base de cálculo da licença-prêmio é "a remuneração do cargo efetivo".

Aqui, por outro lado, inicia-se a discussão trazida pela recorrente: o abono de permanência compõe a remuneração do servidor?

Tenho que sim.

O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando. O citado direito se consubstancia no pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração.

Vejamos a previsão constitucional para o mencionado direito:

Art. 40.

[...]

§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1º, II.

Já a Emenda Constitucional 41/2003 assim disciplina a vantagem:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.



Data da Sessão: 18/08/2022 Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

§1º. O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal.

Já o art. 7º da Lei 10.887/2004 conceitua de forma mais abrangente, envolvendo todas as hipóteses antes referidas:

Art. 7º. O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do §1º do art. 40 da Constituição Federal, no §5º do art. 2º ou no §1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do §1º do art. 40 da Constituição Federal.

A remuneração, segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria.

Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará.

O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório:

(...)

Assim, considerando que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparo o acórdão recorrido.

Confira-se precedente recente da Segunda Turma

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TEMA EM DISCUSSÃO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO EXAME. DESCABIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a suspensão dos feitos, nos termos do art. 543-C do CPC, destina-se apenas às instâncias ordinárias. Precedentes da Primeira Seção: EDcl no AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado DO TRF 1ª Região), DJe 2/3/2016; AgRg nos EDcl nos EREsp 1.428.937/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/11/2015; AgRg nos EREsp 1.444.968/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 1º/7/2015; EDcl no REsp 1.322.945/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/5/2014.

2. Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios da recorrida para 11% sobre o valor dos Embargos à Execução. (REsp n. 1.640.841/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.)”

PRECEDENTE DA TNU

"Cuida-se de incidente interposto pela parte autora, a qual destaca que "o inconformismo com o acórdão recorrido é parcial, ou seja, o Pedido de Uniformização visa apenas a incluir no cálculo de liquidação da sentença da licença-prêmio convertida em pecúnia e nas férias indenizadas, a parcela referente ao auxílio-alimentação". Em favor de sua tese, cita os seguintes precedentes do STJ, sem fazer o cotejo dos fatos e da tese jurídica encampada: AgREsp n. 1592998, rel. Min. Mauro Campbell; AgRg no AREsp n. 827300, rel. Min. Mauro Campbell; RMS n. 31157, rel. Min. Laurita Vaz.

A Presidência admitiu o incidente a partir de agravo contra decisão denegatória de seguimento da origem, o que entendo, com a devida vênia, por não ratificar, motivo pelo qual hei de encaminhar o julgado para o não conhecimento do incidente.

A sentença, confirmada pelo acórdão de origem, ponderou no ponto o seguinte:

Quanto ao valor da indenização, importa recordar, de início, a definição de remuneração contida no art. 41 da Lei 8.112/90, que assim dispõe: “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Assim, o valor a ser indenizado é o correspondente à



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

multiplicação do valor da última remuneração recebida na ativa, composta pelo vencimento do cargo efetivo e das vantagens pecuniárias de caráter permanentes, pelo número de meses de licença não usufruídos.

No que tange aos valores recebidos pela parte autora a título de auxílio-alimentação, por possuir natureza indenizatória, já que se destinam a cobrir os custos de refeição do servidor, não configurando, portanto, acréscimo patrimonial, devem ser excluídos da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o auxílio-alimentação, por ser uma verba destinada a cobrir os custos de uma refeição diária e, portanto, devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração, possui nítida natureza indenizatória. Nesse sentido, a Corte editou a Súmula Vinculante nº. 7: "o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos".

Acerca da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, vejamos o posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE E PROVENTOS DE ANISTIADO POLÍTICO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que não incide imposto de renda sobre os auxílios alimentação e transporte, por possuírem natureza indenizatória. 3. Entendimento pacífico do STJ quanto à não incidência do imposto de renda sobre proventos de anistiados políticos, nos termos da Lei n. 10.559/2002. Registre-se que a referida isenção também se aplica aos declarados anistiados antes da vigência da Lei n. 10.559/2002, segundo disposto no Decreto n. 4.897/2002, ressalvado o dever de retenção em caso de posterior indeferimento da substituição para o regime de prestação mensal, permanente e continuada. 4. Recurso especial não provido. (STJ, RESP 201102184788, Segunda Turma, DJE 18/10/2011, relator Min. Mauro Campbell Marques, g.n);

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO-TRANSPORTE. 1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no art. 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. 2. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). 3. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização. Precedentes. 4. O pagamento de verbas a título de auxílio-alimentação e auxílio-



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

transporte correspondem ao pagamento de verbas indenizatórias, portanto, não incide na espécie imposto de renda. Agravo regimental improvido. (STJ, AGRESP 201000172325, Segunda Turma, DJE 23/4/2010, rel. Min. Humberto Martins, g.n).

Pelo que se observa, na minha opinião pessoal, a sentença foi impecável no tema, uma vez que o auxílio-alimentação de fato possui natureza indenizatória e não se incorpora às verbas de natureza remuneratória. Não haveria sequer lógica, porquanto o referido valor serve de pagamento à alimentação do servidor ativo quando em exercício, sendo que, no caso, a licença-prêmio e as férias não gozadas não foram exercidas. Assim, o que a recorrente pretende é projetar uma verba que não se fez devida, porquanto nenhuma alimentação a ser indenizada, para repercutir economicamente no pagamento em pecúnia, o que não encontra o mínimo amparo legal e jurisprudencial. Essa compreensão, todavia, não significa que a maioria dos julgadores nesta Corte compreenda no mesmo sentido.

O primeiro precedente citado, de lavra do eminente Min. Mauro Campbell, de fato menciona por equívoco a repercussão do auxílio-alimentação na indenização em questão, mas cuidou-se de decisão monocrática que fez referência indevida ao REsp n. 1.489.904, de rel. do Min. Herman Benjamin, que não tratou do assunto. Além disso, diante desse equívoco, a decisão monocrática sofreu agravo interno, o qual encontra-se pendente de julgamento no STJ. Colho do referido precedente que serviu de base aos paradigmas citados:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO (REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 87 DA LEI 8.112/1990). INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de Recurso Especial com escopo principal de reconhecimento da natureza indenizatória do abono de permanência em serviço (art. 7º da Lei 10.887/2004) e, com isso, afastamento de sua incidência sobre a base de cálculo da licença-prêmio indenizada cobrada em Execução de Sentença, ao contrário do que decidido na origem.

2. Não há nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração por violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide, não se vislumbrando os vícios aduzidos pela recorrente.

3. A matéria a ser enfrentada envolve definir a natureza jurídica da base de cálculo da licença-prêmio indenizada e se o abono de permanência em serviço repercute em tal benefício trabalhista dos servidores públicos regidos pela Lei 8.112/1990.

4. A licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia (redação original do art. 87 da Lei 8.112/1990) concedida no título exequendo tem como base de cálculo, segundo a própria previsão legal, "a remuneração do cargo efetivo".



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

5. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

6. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

8. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010).

9. Assim, considerando que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparo o acórdão recorrido.

10. Recurso Especial não provido. (REsp 1489904/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

Como se percebe, é pacífico naquele sodalício que somente repercute na indenização a verba que contemple natureza remuneratória, como foi o caso apreciado do abono de permanência, mas não assim o auxílio-alimentação, que sequer encontra previsão remissiva no julgado. Portanto, o ilustre relator foi levado a equívoco pela ementa do julgado de origem, motivo que ensejou a interposição de agravo interno.

Postas tais considerações, inexistente falar-se em jurisprudência dominante do STJ, não havendo qualquer precedente que idoneamente tenha feito o cotejo e a apreciação do caso, sendo que a remissão a outro julgado, feita em todos eles, demonstra inequivocamente que a tese da autora não procede, como se vê no acórdão remetido do REsp n. 1489904/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014, o qual esclarece, com absoluta clareza, que a verba a compor a indenização será aquela correspondente à remuneração do servidor, atrelada às verbas com tal natureza.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO INCIDENTE". (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) nº 0525012-63.2019.4.05.8100/CE, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, publicado em 29/01/2021)"



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No que tange à discussão acerca da integração do décimo terceiro salário (ainda que proporcional), do adicional de terço de férias (ainda que também de forma proporcional), ou mesmo das férias proporcionais, na base de cálculo para fins pagamento de licença-prêmio não susufruída e convertida em pecúnia, tenho que **não merece conhecimento o PUIL**, uma vez que, para conhecimento do recurso, é indispensável que a divergência jurisprudencial seja comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar que os acórdãos em confronto, partindo de quadro semelhante, adotaram posicionamento dissonante.

Ocorre que, na espécie, o paradigma do STJ trazido pelo recorrente, Recurso Especial nº 1.640.841/RS, não se presta à divergência. O cotejo dos julgados demonstra falta de similitude entre os acórdãos confrontados. A parte do acórdão recorrido confrontada pelo recorrente tratou da inclusão do auxílio-alimentação, do décimo terceiro salário proporcional e do terço constitucional de férias na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. Por outro lado, o paradigma do STJ tratou especificamente da natureza jurídica do abono de permanência para fins de inclusão na base de cálculo da licença-prêmio não susufruída e convertida em pecúnia. Incide na espécie a Questão de Ordem nº 22 da TNU (*É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda **similitude** fática e jurídica com o acórdão paradigma*).

Nesse sentido:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E O(S) PARADIGMA(S) APRESENTADO(S). INEXISTÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO DOS JULGADOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. (TNU, PEDILEF 0503129-82.2018.4.05.8104, Rel. Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa, julgado em 18.09.20)"

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSÁRIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ACERCA DO FUNDAMENTO ADOTADO COMO RATIO DECIDENDI PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (TNU, PEDILEF 0001372-90.2013.4.03.6310, Rel. Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio Alcantara, julgado em 24.05.18)"

Nesse contexto, não se mostram satisfeitos os pressupostos para conhecimento do recurso em relação à integração das verbas supramencionadas na base de cálculo da licença-prêmio.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Contudo, penso que restou demonstrada a divergência em relação ao precedente desta TNU, processo nº 052012-63.2019.4.05.8100, uma vez que, diversamente do estabelecido no acórdão recorrido, o paradigma juntado firmou que o auxílio-alimentação não deve integrar a base de cálculo da licença-prêmio indenizada, revelando-se caracterizada divergência jurisprudencial válida nesse ponto.

Destaco que, conquanto não tenha sido dado conhecimento ao Pedido de Uniformização paradigma, ele enfrentou a *vexata quaestio* de fundo, donde incide a Questão de Ordem n. 26 desta TNU (Serve para caracterizar a divergência jurisprudencial, que permite o conhecimento do incidente de uniformização, o acórdão apontado como paradigma que, conquanto não tenha conhecido do recurso, afirma tese jurídica contrária à adotada pelo acórdão recorrido).

Diante da relevância do tema e da quantidade de ações versando sobre a mesma matéria devidamente identificadas pela Presidência, entendo relevante que a questão seja afetada como representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “*O auxílio-alimentação integra a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia?*”.

Dispositivo.

Ante o exposto, voto por: **a) NÃO CONHECER**, em parte, do Incidente de Uniformização de Lei Federal em relação à questão da integração do décimo terceiro salário (ainda que proporcional), do adicional de terço de férias (ainda que também de forma proporcional) ou mesmo das férias proporcionais na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia; **b) CONHECER E AFETAR** o recurso como representativo da controvérsia, no entanto, para “*O auxílio-alimentação integra a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia?*”; **c) DETERMINAR** que a Secretaria da Turma promova as diligências cabíveis a que alude o artigo 16 do RITNU.

5001816-07.2020.4.04.7008

900000205270.V19 LRV.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000205270v19** e do código CRC **069ad617**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 22/8/2022, às 12:19:10

5001816-07.2020.4.04.7008

900000205270.V19 LRV.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001816-07.2020.4.04.7008/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JOAO MANOEL MIRANDA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO DE ORDEM N. 22 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *"O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E CONVERTIDA EM PECÚNIA?"*. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDO, AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, a) NÃO CONHECER, em parte, do Incidente de Uniformização de Lei Federal em relação à questão da integração do décimo terceiro salário (ainda que proporcional), do adicional de terço de férias (ainda que também de forma proporcional) ou mesmo das férias proporcionais na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia; b) CONHECER E AFETAR o recurso como representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "O auxílio-alimentação integra a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia?".

Brasília, 18 de agosto de 2022.



Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 75
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000205271v12** e do código CRC **5df39f47**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 22/8/2022, às 12:19:10

5001816-07.2020.4.04.7008

900000205271.V12 LRV.TNU© VCL.TNU